

1ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

Processo n.º 0740065-84.2024.8.07.0001

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a),

MAIOR DE 80 (OITENTA ANOS)

GENI PINHEIRO DA SILVA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, representada por seu procurador infra-assinado, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 71 da Lei nº 10.741/2003, no artigo 1.048 do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos **536** e **537** do CPC, bem como em seus incisos e parágrafos, apresentar o **Pedido de Atualização da Planilha de Multa e Majoração das Astreintes**.

I. DOS FATOS, DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DO DESCUMPRIMENTO REITERADO

1. A presente manifestação visa informar a **atualização da cobrança da multa diária (astreintes)** fixada anteriormente, em razão do **descumprimento continuado da decisão judicial** exarada no Documento ID n.º 241129348.
2. A decisão em questão determinou que a Requerida Medsênior procedesse, de forma integral, ao **custeio e fornecimento dos materiais necessários à realização dos curativos da Autora**. O prazo de 3 (três) dias para o cumprimento teve início com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) no dia 2 de julho de 2025.
3. O valor da multa diária (*astreinte*) foi estabelecido na decisão ID n.º 237216305, no montante de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**.
4. O descumprimento da ordem judicial, que deveria ter ocorrido até 5 de julho de 2025, persiste, especialmente no que tange ao fornecimento dos materiais específicos para curativos, como PHMB (biguanida), curativo primário

AQUACEL AG+EXTRA 10x10 cm (alginato com prata) e filme transparente para oclusão.

5. Considerando o período de inadimplemento a partir de **05 de julho de 2025** até a data limite da presente atualização, **25 de novembro de 2025**, o período de descumprimento totaliza **144 (cento e quarenta e quatro) dias** (5 dias em julho, 31 em agosto, 30 em setembro, 31 em outubro e 25 em novembro).
6. Dessa forma, o valor principal do débito acumulado até 25 de novembro de 2025, calculado com a multa diária de R\$ 1.000,00, perfaz um total de **R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)**, conforme planilha de cálculo anexa.

II. DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)

1. Com base no Artigo 537 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa, requer-se a majoração do valor diário da multa, uma vez que o montante atual tem se mostrado **insuficiente para compelir a Operadora Medsênior ao cumprimento integral da decisão judicial**.
2. O valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** como multa diária foi a quantia originalmente sugerida no item (a) dos pedidos da petição inicial (ID nº 211534814), refletindo a gravidade da situação.
3. O histórico de conduta da Requerida demonstra que a Medsênior tende a cumprir as decisões liminares somente após significativa demora, geralmente superior a 3 (três) meses da decisão, e somente após a imposição de multa. No caso em tela, quando da primeira liminar, a Operadora **apenas adotou providências relativas à prestação nutricional** após maio de 2025, quando a primeira multa foi fixada, mas **continuou a se recusar a fornecer os insumos necessários** para os curativos, que é o pedido principal.
4. A multa (*astreinte*) possui um **caráter punitivo (sancionatório) e educativo (pedagógico)**, visando desestimular a reincidência e coibir futuros comportamentos inadequados. A persistência no descumprimento, mesmo diante de multas acumuladas, justifica a necessidade de **majoração do valor para R\$ 2.000,00** a fim de restaurar sua eficácia coercitiva, conforme previsto no CPC/2015.
5. A conduta da Requerida é especialmente grave, pois a omissão no fornecimento dos insumos essenciais compromete gravemente o tratamento das lesões por pressão (escaras) de Grau III e IV da paciente, cuja condição clínica se mantém séria, com **risco concreto de infecção sistêmica (sepse)**.

III. DO FUNDAMENTO LEGAL

1. A presente cobrança é fundamentada no **Artigo 536, § 1º, do CPC**, que autoriza o juiz a impor multa diária para garantir a efetividade da tutela específica, e no **Artigo 537 do CPC**, que permite a modificação do valor da multa, de ofício ou a requerimento da parte, quando se verificar que o montante se tornou insuficiente.

IV. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O recebimento da presente petição e o deferimento da **atualização do cálculo da multa diária** (*astreintes*) devida pela Requerida até a data de 25 de novembro de 2025, totalizando **R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)**, conforme planilha anexa.
2. A aplicação dos Artigos 536 e 537 do CPC para determinar a **majoração da multa diária** para **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, visto que o valor atual se mostrou ineficaz para compelir a Operadora Medsênior ao cumprimento integral e imediato da decisão judicial ID n.º 241129348.
3. A intimação da Requerida para que proceda ao cumprimento imediato e integral da liminar, sob pena da multa majorada.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, 25 de novembro de 2025.

Luís Guilherme Queiroz Vivacqua
OAB/DF 16167-DF
lgvivacqua@hotmail.com

Multa Diária por NÃO Cumprimento de Decisão Judicial

Data	Dia da Semana	Valor Acumulado (R\$)
05/07/2025	Sábado	1000,00
06/07/2025	Domingo	2000,00
07/07/2025	Segunda-feira	3000,00
08/07/2025	Terça-feira	4000,00
09/07/2025	Quarta-feira	5000,00
10/07/2025	Quinta-feira	6000,00
11/07/2025	Sexta-feira	7000,00
12/07/2025	Sábado	8000,00
13/07/2025	Domingo	9000,00
14/07/2025	Segunda-feira	10000,00
15/07/2025	Terça-feira	11000,00
16/07/2025	Quarta-feira	12000,00
17/07/2025	Quinta-feira	13000,00
18/07/2025	Sexta-feira	14000,00
19/07/2025	Sábado	15000,00
20/07/2025	Domingo	16000,00
21/07/2025	Segunda-feira	17000,00
22/07/2025	Terça-feira	18000,00
23/07/2025	Quarta-feira	19000,00
24/07/2025	Quinta-feira	20000,00
25/07/2025	Sexta-feira	21000,00
26/07/2025	Sábado	22000,00
27/07/2025	Domingo	23000,00
28/07/2025	Segunda-feira	24000,00
29/07/2025	Terça-feira	25000,00
30/07/2025	Quarta-feira	26000,00
31/07/2025	Quinta-feira	27000,00
01/08/2025	Sexta-feira	28000,00
02/08/2025	Sábado	29000,00
03/08/2025	Domingo	30000,00
04/08/2025	Segunda-feira	31000,00
05/08/2025	Terça-feira	32000,00
06/08/2025	Quarta-feira	33000,00
07/08/2025	Quinta-feira	34000,00
08/08/2025	Sexta-feira	35000,00
09/08/2025	Sábado	36000,00
10/08/2025	Domingo	37000,00
11/08/2025	Segunda-feira	38000,00
12/08/2025	Terça-feira	39000,00
13/08/2025	Quarta-feira	40000,00
14/08/2025	Quinta-feira	41000,00
15/08/2025	Sexta-feira	42000,00
16/08/2025	Sábado	43000,00
17/08/2025	Domingo	44000,00
18/08/2025	Segunda-feira	45000,00
19/08/2025	Terça-feira	46000,00
20/08/2025	Quarta-feira	47000,00
21/08/2025	Quinta-feira	48000,00
22/08/2025	Sexta-feira	49000,00
23/08/2025	Sábado	50000,00
24/08/2025	Domingo	51000,00
25/08/2025	Segunda-feira	52000,00

26/08/2025	Terça-feira	53000,00
27/08/2025	Quarta-feira	54000,00
28/08/2025	Quinta-feira	55000,00
29/08/2025	Sexta-feira	56000,00
30/08/2025	Sábado	57000,00
31/08/2025	Domingo	58000,00
01/09/2025	Segunda-feira	59000,00
02/09/2025	Terça-feira	60000,00
03/09/2025	Quarta-feira	61000,00
04/09/2025	Quinta-feira	62000,00
05/09/2025	Sexta-feira	63000,00
06/09/2025	Sábado	64000,00
07/09/2025	Domingo	65000,00
08/09/2025	Segunda-feira	66000,00
09/09/2025	Terça-feira	67000,00
10/09/2025	Quarta-feira	68000,00
11/09/2025	Quinta-feira	69000,00
12/09/2025	Sexta-feira	70000,00
13/09/2025	Sábado	71000,00
14/09/2025	Domingo	72000,00
15/09/2025	Segunda-feira	73000,00
16/09/2025	Terça-feira	74000,00
17/09/2025	Quarta-feira	75000,00
18/09/2025	Quinta-feira	76000,00
19/09/2025	Sexta-feira	77000,00
20/09/2025	Sábado	78000,00
21/09/2025	Domingo	79000,00
22/09/2025	Segunda-feira	80000,00
23/09/2025	Terça-feira	81000,00
24/09/2025	Quarta-feira	82000,00
25/09/2025	Quinta-feira	83000,00
26/09/2025	Sexta-feira	84000,00
27/09/2025	Sábado	85000,00
28/09/2025	Domingo	86000,00
29/09/2025	Segunda-feira	87000,00
30/09/2025	Terça-feira	88000,00
01/10/2025	Quarta-feira	89000,00
02/10/2025	Quinta-feira	90000,00
03/10/2025	Sexta-feira	91000,00
04/10/2025	Sábado	92000,00
05/10/2025	Domingo	93000,00
06/10/2025	Segunda-feira	94000,00
07/10/2025	Terça-feira	95000,00
08/10/2025	Quarta-feira	96000,00
09/10/2025	Quinta-feira	97000,00
10/10/2025	Sexta-feira	98000,00
11/10/2025	Sábado	99000,00
12/10/2025	Domingo	100000,00
13/10/2025	Segunda-feira	101000,00
14/10/2025	Terça-feira	102000,00
15/10/2025	Quarta-feira	103000,00
16/10/2025	Quinta-feira	104000,00
17/10/2025	Sexta-feira	105000,00
18/10/2025	Sábado	106000,00
19/10/2025	Domingo	107000,00
20/10/2025	Segunda-feira	108000,00

21/10/2025	Terça-feira	109000,00
22/10/2025	Quarta-feira	110000,00
23/10/2025	Quinta-feira	111000,00
24/10/2025	Sexta-feira	112000,00
25/10/2025	Sábado	113000,00
26/10/2025	Domingo	114000,00
27/10/2025	Segunda-feira	115000,00
28/10/2025	Terça-feira	116000,00
29/10/2025	Quarta-feira	117000,00
30/10/2025	Quinta-feira	118000,00
31/10/2025	Sexta-feira	119000,00
01/11/2025	Sábado	120000,00
02/11/2025	Domingo	121000,00
03/11/2025	Segunda-feira	122000,00
04/11/2025	Terça-feira	123000,00
05/11/2025	Quarta-feira	124000,00
06/11/2025	Quinta-feira	125000,00
07/11/2025	Sexta-feira	126000,00
08/11/2025	Sábado	127000,00
09/11/2025	Domingo	128000,00
10/11/2025	Segunda-feira	129000,00
11/11/2025	Terça-feira	130000,00
12/11/2025	Quarta-feira	131000,00
13/11/2025	Quinta-feira	132000,00
14/11/2025	Sexta-feira	133000,00
15/11/2025	Sábado	134000,00
16/11/2025	Domingo	135000,00
17/11/2025	Segunda-feira	136000,00
18/11/2025	Terça-feira	137000,00
19/11/2025	Quarta-feira	138000,00
20/11/2025	Quinta-feira	139000,00
21/11/2025	Sexta-feira	140000,00
22/11/2025	Sábado	141000,00
23/11/2025	Domingo	142000,00
24/11/2025	Segunda-feira	143000,00
25/11/2025	Terça-feira	144000,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES

1. A ação de cobrança consta dos autos.

Documento ID 244548373 - Petição (30/07/2025 Cobrança de Multa)

2. A decisão foi publicada no DJE no dia 2 de julho de 2025.

Documento ID 241350673 - Certidão de Disponibilização

3. Conforme consta na decisão, o prazo para o cumprimento foi de 3 dias.

Documento ID 241129348 - Decisão

4. O valor da multa diária estabelecido foi de 1000,00 reais.

Documento ID 237216305 - Decisão

5. Réplica à contestação da Medsênior esclarecendo que não houve a entrega do material.

Documento ID 254082538 - Petição (20/10/2025)